

△△△△공단 상임감사

△△, △△, 통보

제 목	직원 숙소 계약 부적정
소 관 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△△△, △△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△공단(이하 “공단”이라 한다) 직원의 주거를 목적으로 소유 또는 관리하는 주거용 건물 및 그 부대시설을 숙소라고 말하며 △△△△ 공단의 임직원용 숙소와 장기대여금에 관한 사항을 규정함을 목적으로 「숙소 및 장기대여금 운영규칙」을 제·개정하여 숙소를 운영하고 있다.

△△△△△△△△(이하 “△△△”이라 한다)에서는 원격지에서 전입한 직원들의 정주여건 개선 및 지원을 위하여 △△△ 인근 △△읍 일원에 총 3개의 직원 숙소를 마련하여 운영 중이며, 세부 현황은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] △△△ 직원 숙소 현황

(2026. 3. 기준)

구분	숙사명	세부주소	세부현황				비 고
			건물 형태	규모 ^{m²}	소유 형태	취득(임차)가액	
1	△△△ 아파트 △△△동 △△△△호	△△군 △△읍 △△로 △△△번길 △	아파트	###m² (##평)	취득	###,###천원	2003년 건축
2	△△2차 아파트 △△△호	△△군 △△로 △△-△	아파트	##m² (##평)	전세	##,###천원	1997년 건축
3	△△△△△ △△△동 △△△△호	△△군 △△읍 △△리 △△△	아파트	##m² (##평)	전세	##,###천원	2005년 건축

자료: △△△ 제출자료 일부 발췌

3개의 직원 숙소 중 △△2차 아파트 △△△호(이하 “△△2차” 라 한다)의 경우 2025. 2. 24. 소유자 △△△과 전세금 ##,###,###원(금△△△△△원), 계약기간 2년 (2025. 3. 30. ~ 2027. 3. 29.)으로 전세계약 체결하였으며, 감사일 현재(2026. 3. 27.) △△△ 직원 3명이 입주하여 생활하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「△△△△공단임직원행동강령」 제16조(투명한 회계관리)에 따르면, 임직원은 관련 법령과 일반적으로 인정된 회계원칙 등에 따라 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 회계를 관리하여야 하며, [별표 6] 직원 청렴행동수칙에 따르면, 직무를 수행함에 있어 법령과 내규를 준수하고, 공정하게 직무를 수행하여야 하며, 지연·혈연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 특정인을 차별하지 아니하도록 하고 있다.

공단 「회계규정」에 따르면, 제5조(회계원칙) 회계는 일반적으로 공정·타당하다고 인정되는 회계관습에 따라야 하며, 제8조(회계관계 업무의 위임) 회계 업무를 수행하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 회계업무에 관한 사무를 위임할 수 있고, 사무의 위임은 그 직을 지정함으로써 이에 갈음을 할 수 있다.

또한 같은 규정 제9조(회계담당)에 따르면, 계약에 관한 업무를 담당하는 계약담당을 회계담당으로 규정하고 있으며, 제12조(회계관계직원의 책임)에 따르면, 회계관계직원은 법령 기타 관계규정이 정하는 바에 따라 성실하게 그 직분에 따른 회계처리를 하여야 한다.

「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제3조(회계관계직원의 의무)에 따르면, 회계관계직원은 법령, 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바에 따라 성실하게 직무를 수행하여야 한다.

본사 △△부(現△△△△부)에서는 「직원 숙소 임대차 계약업무 철저 지시[△△부-△△△△호(△△△△.△△.△△.)]」를 통하여 주택임대차보호법 개정됨에 따라 개정내용(계약갱신청구권, 전월세상한제 등)을 반드시 숙지하여 직원 숙소 임대차 계약업무에 철저를 기하고 감사원의 관사 임차보증금 망실 관련 판정 사례를 전파하여 유사사례가 발생하지 않도록 숙소 임차보증금 보전에 특단의 조치를 취하도록 하였다.

또한 「직원 숙소 특정감사 결과 행정상 권고에 대한 조치사항 알림[△△부-△△△호(△△△△.△△.△△.)]」을 통하여 아래와 같이 직원 숙소 임차보증금 보전을 위한 특단의 조치사항을 알렸다.

첫째, 직원숙사 임대차계약(신규 또는 갱신)을 체결 할 때는 임차건물 등기사항 전부증명서(말소사항포함)를 면밀히 확인(부동산 정보, 부동산 소유관계, 부동산을 담보로한 채무액 등)하고 임차보증금 전액을 환수하지 못할 경우를 대비하여 해당 건물의 재산평가액과 이미 설정된 선순위 근저당권 채권최고액, 소액임차인의 최우선변제금 등을 비교하는 방법으로 임차보증금 손실 문제가 있는지 반드시 검토하여야 하며, 임차보증금 전액 회수가 가능한 건물에 대해 임대차 계약 체결

(전세보증금 반환보증 가입)을 해야 한다.

둘째, 특히 다가구주택 임차숙사 신규계약 및 갱신계약의 경우 건물 소유자의 파산, 법원 경매 등의 상황이 발생할 시 법인인 우리 공단보다 개인이 최우선 소액 임차인으로서 우선 변제가 되기 때문에 전세권 설정은 실효성이 없으므로 전세보증금 반환보증을 반드시 가입하여야 하며, 가입요건이 되지 않아 보증금 전액 회수가 불가할 경우 즉시 임대차계약 해지 및 임차보증금 반환청구(내용증명)를 통하여 보증금 손실방지를 해야 한다.

그리고 「2024년 경영기획이사 소관부서 종합감사 결과에 대한 조치사항 알림 [△△부-△△△△호(△△△△.△△.△△.)]」을 통하여 임대차계약(신규·갱신) 시 검토 사항에서 ① 임차 건물의 등기사항전부증명서(말소사항 포함) 확인을 통해 부동산 정보, 소유 관계, 선순위 근저당권, 채무액 등을 면밀히 검토하고, ② 임차보증금 회수 가능성을 검토하여, 전액 회수가 가능한 건물에 대해서만 계약 체결(전세권 설정 포함)하도록 알렸다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 사실관계

1) 2025년 숙사 보유현황 및 추가 소요 관련 자료 제출

△△△에서는 2025. 1. 7. △△△에서 관리 운영 중인 숙사 현황 및 추가 소요 관련 자료를 본사 △△부(現△△△△부)로 아래 [표 2], [표 3]과 같이 제출¹⁾ 하였으며, 계약업무 담당자 △△직 △급 △△△은 해당 문서를 2025. 1. 3. 17:24 확인하였다.

1) △△△△△△△△-29(2025.1.7.) 「숙사 보유현황 및 자료 제출」

[표 2] △△△ 숙소 보유현황

(2025. 1. 기준)

구분	숙사명	세부주소	세부현황				비 고
			건물 형태	규모 ^{m²} (##평)	소유 형태	취득(임차)가액	
1	△△△ 아파트 △△△동 △△△△호	△△군 △△읍 △△로 △△△번길 △	아파트	###m² (##평)	취득	###,###천원	
2	△△아파트 △△△호	△△군 △면 △△리 △△△-△	아파트	##m² (##평)	전세	##,###천원	건축년도 2002년
3	△△△△△ △△△동 △△△△호	△△군 △△읍 △△리 △△△	아파트	##m² (##평)	전세	##,###천원	
4	△△아파트 △△△동 △△△호	△△시 △△동 △△△△-△	아파트	##m² (##평)	전세	###,###천원	2025. 10. 14. 전세권 반환

자료: △△△ 제출자료 일부 발췌

[표 3] △△△ 숙소소요 제출 현황

(2025. 1. 기준)

구입 형태	건물형태		조사방법	실거래가 (매입가/전세가)	건축위치(주소) 및 년도
	아파트	방 갯수			
전세	1	3	△△부동산	###,###	△△군 △면 △△△아파트(2024년)
현황 설명	▶ △△아파트 건축년도 30년 이상되어 건축물안전진단 위험등급 / 비연고 근무자 다수로 관내 숙소 추가 필요 ▶ 기존 숙소 전세금 #,###백만원으로 추가 #,###백만원 소요 예상				

자료: △△△ 제출자료 일부 발췌

2) 직원 숙소 매매 계약 체결(△△2차아파트)

△△△ 계약업무담당자 △△직 △급 △△△은 직원 숙소로 사용하기 위하여 △△군 △면 △△리 △△△-△△ 소재의 △△2차 아파트 △△△호에 대하여 2025. 2. 13. 소유자 △△△과 ###,###,###원(금△△△정)의(계약금 #,###,###원 / 잔금 ###,###,###원) 조건으로 아파트 매매 계약을 체결²⁾하였다.

수감기간 중 2026. 3. 23. 해당 건과 관련하여 △△직 △급 △△△과 △△△ 내 수감장에서 사실관계에 대한 인터뷰를 진행하였으며, △△직 △급 △△△은 숙소 매매 및 전세 계약에 대한 경위에 대하여 진술하였다.

기존 숙소(△△아파트 △△△호)가 노후되어 안전상의 문제도 발생할 우려가 있

2) △△△△△△△-337(2025.2.12.) 「직원 관사 매매 계약 체결(△△2차아파트)」 / 붙임 등기부등본 1부

으며, 사용하는 직원들이 좁고 불편하다는 의견이 있어 계약기간 만료일이 도래함에 따라 대체할 숙사를 매매하기 위하여 조사해 보았으나, 지역 특성 상 아파트 매매 물건이 흔하지 않아 매매에 어려움을 겪었다고 진술하였다.

△△직 △급 △△△은 △△지역에 거주하며, 평소 개인적으로 친분이 있던 지역주민 △△△³⁾에게 숙사 매매에 대한 어려움을 호소하였고, 매물이 있는지 문의하였으나, 당시에는 매물이 없어 구하기가 힘들다는 이야기를 들었다고 한다.

며칠 후 △△△은 △△직 △급 △△△에게 △△△ 본인이 소유하고 있는 △△2차 아파트 △△△호에 대하여 매수 의향을 문의하였으며, △△직 △급 △△△은 매수를 결정하고 2025. 2. 13. △△△과 ###,###,###원(금△△△정)의(계약금 ###,###,###원 / 잔금 ##,###,###원) 조건으로 아파트 매매 계약을 체결하였으며, 중개수수료를 절약하기 위하여 부동산중개인 없이 소유자 △△△과 직접거래 방식으로 매매계약을 체결하였다고 한다.

3) 직원 숙사 전세 계약으로 변경 및 전세금보장신용보험증권 가입 불가

△△직 △급 △△△은 직원 숙사(△△ △△아파트 △△△호) 전세계약기간 만료기일이 도래함에 따라 2025. 2. 13. 매매계약을 체결하였던 △△2차 아파트에 대하여 전세금액 ###,###,###원(금△△△△△원) 조건으로 2025. 2. 24. 신규 전세계약을 시행 결의⁴⁾하였으며, 기타사항으로 전세권 설정등기 및 보장신용보험 가입예정을 명시하였다.

그러나 전세권설정 등기 결과보고⁵⁾에 따르면, △△직 △급 △△△은 임대인 △△△

3) △△직 △급 △△△의 의견에 의하면 임대인 △△△은 △△지역에서 오랫동안 거주한 주민이며 보험분야에서 일하고 있어 지역 현안에 대해 많은 것을 알고 있을 것이라 판단하여 숙사 관련 도움을 요청하였다고함.

4) △△△△△△△△-412(2025.2.24.) 「직원 관사(△△2차아파트) 전세계약 시행결의」

5) △△△△△△△△-594(2025.3.21.) 「직원 관사(△△2차) 전세권설정 등기 결과보고」

과 2025. 2. 24. 전세 계약당시 전세금액 ##,###,###원(금△△△△△원) 조건으로 전세권 설정계약을 체결하였으며, 2025. 3. 18. 전세권설정 등기를 완료하였으나, “전세금 보증신용보증증권 가입 불가” 를 보고하였다.

[표 4] △△△ 직원 숙소(△△2차 아파트) 전세계약 현황

(2026. 3. 기준)

주소	계약기간	소유형태	취득(임차)가액	규모㎡	전세권설정	보증보험가입
△△군 △△로 △△-△	2025.3.14.~2027.3.13.	전세	##,###천원	##㎡ (##평)	2025.3.18. 등기	미가입

자료: △△△ 제출자료 일부 발췌

나. 문제점

1) 매매계약 체결의 경우

△△직 △급 △△△은 △△△△△△△△-29(2025.1.7.) 「숙사 보유현황 및 자료 제출」 문서를 2025. 1. 3. 17:24 확인하였으며, 해당문서에는 기존 숙소 전세금과 추가 예산을 활용하여 전세형태의 숙소로 소요현황을 제출하였다.

공단은 매년 「출연 예산 운용계획 및 집행지침」을 통보하고 있으며, 2025년도 △△△△공단 출연예산 과목별 실행예산표에 따르면, 숙소 관련 예산은 전세권 계약시 “비유동자산/투자자산/전세권” 과 건물 취득 시 “비유동자산/유형자산/건물” 로 구분하여 운용하고 있으나 △△직 △급 △△△은 기존 숙소 전세금 등 전세권 계약 시 사용 가능한 예산으로 혜진2차 아파트 매매 계약을 체결하는 등 예산 목적을 부적합하게 사용하려한 사실이 있다.

공단 임직원은 「△△△△공단임직원행동강령」에 따라, 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 회계를 관리하여야 하며, 직무를 수행함에 있어 법령과 내규를 준수하고, 공정하게 직무를 수행하여야 한다.

그러나 △△직 △급 △△△은 △△ 2차 아파트 매매계약 당시 아래 [그림 1]과 같이 실거래가 및 시세가 ##,###,###만원(금△△△△△원) 수준임에도 불구하고 부동산 중개업자를 통하지 아니하고 매도인과 직접 거래 방식으로 ##,###,###원(금△△△정)의 금액에 계약을 체결함으로써, 가격 적정성 검증을 위한 객관적 절차를 배제하였고, 이로 인해 계약의 공정성과 투명성이 심각하게 훼손되었으며, 특정인에게 유리한 조건으로 계약이 체결되었을 가능성을 배제하기 어려운 상태이다.

[그림 1] △△△ 직원 숙소(△△2차 아파트) 매매 실거래가 현황

구분	면적	거래금액	아파트 시세
2024. 11.	##㎡	#,###만원	
2025.9.	59.03㎡	5,500만원	
2026.2.	##㎡	#,###만원	

자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 일부 발췌

또한, △△△△△△△△-29(2025.1.7.) 「숙사 보유현황 및 자료 제출」에 따르면 기존 숙소(△△아파트 △△△호_2002년 건축)의 경우 건축년도 30년 이상되어 건축물안전진단 위험등급을 설명하며 대체 숙사를 검토하였으나, 매매계약을 체결한 △△2차 아파트의 경우 1997년 건축한 아파트로 기존 숙소보다 월등히 안전하다고 판단하기 어려운 실정이다.

2) 전세계약 체결의 경우

△△직 △급 △△△은 전세권 예산으로 매매계약 체결이 불가함을 인지한 이후에도 기 지급한 계약금(###,###,###원) 손실을 회피하기 위하여 계약금액 조정 등 실질적 시정조치를 취하지 아니하고 매매계약 ###,###,###과 비슷한 수준의 금액 ##,###,###원으로 전세계약 전환함으로써 부적정 계약 상태를 사실상 유지한 사실이 있다.

또한, 직원숙사 임대차계약(신규 또는 갱신)을 체결할 때는 임차보증금 전액을 환수하지 못할 경우를 대비하여 해당 건물의 재산평가액과 이미 설정된 선순위 근저당권 채권최고액, 소액임차인의 최우선변제금 등을 비교하는 방법으로 임차보증금 손실 문제가 있는지 반드시 검토하여야 하고, 임차보증금 전액 회수가 가능한 건물에 대해 임대차계약 체결(전세보증금 반환보증 가입)하도록 하였으며, 전세보증금 반환보증 가입의 경우 주택도시보증공사 전세보증금반환 보증조건에 따르면, “전세보증금과 선순위채권을 더한 금액이 ‘주택가격 x 담보인정비율(90%)’ 이내” 이어야 하며, 주택가격 산정기준은 “KB시세”, “한국부동산원 부동산테크 시세” 중 선택 적용하도록 하고 있다.

그러나 △△직 △급 △△△은 2025. 2. 24. 전세계약을 체결하면서 임차보증금 손실 문제가 있는지 검토하지 않아 아래 [그림 2]와 같이 △△읍 및 △△지역에 위치한 비슷한 조건의 아파트에 대한 한국부동산원 전세가격 현 시세대비 최소 ##,###,###원~최대 ##,###,###원 과다한 보증금 지급 상태가 발생하였으며, 담보가치 또한 부족한 상태에서 당시 아파트 시세를 검토하지 않아 전세보증금 반환보증보험 가입이 거부되는 등 보증금 보호조치에 필수적인 안전장치를 확보하지 못해 직원 숙소 임차보증금 보전 조치 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

[그림 2] △△지역 아파트 전세 실거래가 현황

(△△지역 전용면적 ##㎡ 기준)

구분	면적	사용승인일	아파트 시세
△△ 아파트	##㎡	20010319	
△△ △△△	##㎡	20021001	
△△ △	59.46㎡	20030212	

자료: 한국부동산원 자료 일부 발췌

또한 △△직 △급 △△△은 지역 특성 상 아파트 매물이 없다고 하더라도 보증금 회수에 어려움이 예측되면 임대차 계약을 체결하지 않아야 하며, 부득이 하게 계약을 체결하더라도 전세권 또는 근저당권 설정만으로는 보증금 채권을 보전하기 어렵다면 임대인에게 다른 재산을 담보로 제공하도록 요구하는 등의 보증금 보전조치를 하여야 했다.

3) 중대한 과실 정도

공단 「회계규정」 제8조(회계관계 업무의 위임) 에 따르면, 이사장은 회계 업무를 수행하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 회계업무에 관한 사무를 위임할 수 있으며, 사무의 위임은 그 직을 지정함으로써 이에 갈음을 할 수 있다.

또한 같은 규정 제9조(회계담당) 이사장은 회계에 관한 업무를 총괄적으로 수행하기 위하여 회계책임자를 임명하여야 하며, 각 회계 단위별로 다음 각 호의 회계담당을 둔다.

2. 계약 및 그 밖의 지출원인행위에 관한 업무를 담당하는 계약담당 또는 지출원인행위 담당

공단 「재정보증규칙」 제2조(회계관계직원)에 따르면, 회계관계직원은 회계 규정 제9조에 의한 회계책임자 및 회계담당을 말하며, 회계관계직원은 회계규정 제8조의 규정에 의거 지정된 것으로 본다.

따라서, 직원 숙소 관련 계약업무 담당자와, 운영관리과장, △△△장은 모두 회계관계직원에게 해당된다.

본사 △△부(現△△△△부)에서는 「직원 숙소 임대차 계약업무 철저 지시 [△△부-△△△호(2020.09.14.)]」를 통하여 주택임대차보호법 개정됨에 따라 개정

내용(계약갱신청구권, 전월세상한제 등)을 반드시 숙지하여 직원 숙소 임대차 계약업무에 철저를 기하고 감사원의 관사 임차보증금 망실 관련 판정사례를 전파하여 유사사례가 발생하지 않도록 숙소 임차보증금 보전에 특단의 조치를 취하도록 하였으며,

감사원의 관사 임차보증금 망실 관련 판정사례에서는 직원 숙소 임대차 계약 업무를 처리하면서 재산평가액, 최근 거래 사례 등을 제대로 검토하지 않고, 채권보전을 위한 아무런 조치도 하지 않은 채 임차보증금 보전 조치가 불확실한 부동산에 대하여 임대차 계약을 체결한 행위는 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조제1항의 중대한 과실에 해당한다고 판단했다.

따라서, 비슷한 조건의 아파트 현 전세가격 시세대비 최소 ##,###,###원~최대 ##,###,###원 과다한 보증금 지급 상태가 발생하였으며, 담보가치 또한 부족한 상태에서 당시 아파트 시세를 검토하지 않아 전세보증금 반환보증보험 가입이 거부되는 등 보증금 보호조치에 필수적인 안전장치를 확보하지 못해 직원 숙소 임차보증금 보전 조치 업무를 소홀히 한 사실은 중대한 과실에 해당한다.

다만, △△직 △급 △△△은 해당 사실에 대한 문제점을 해결하기 위하여 수감 기간 동안 소유자와 지속적으로 의견을 조율하였으며, 2026. 4. 3. 부동산중개인을 통하여 보증금 ##,###,###원으로 변경계약을 체결하고 전세금보장신용보험 가입을 완료하였다.

감사실과 △△△에서는 직원 숙소 임대차 과정에서 발생한 문제를 신속히 해결함으로써 재정상 손실 위험에 있던 ##,###,###원에 대한 자산을 회수하였으며, 전세금보장신용보험 가입을 통하여 전세보증금 ##,###,###원에 대한 자산 확보 안전성을 확보하였다.

관련부서 의견

△△△△△△△에서는 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였으며, 향후 해지 또는 갱신 계약 시 임차보증금 회수에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△장)에게 직원 관사를 위한 전세계약을 체결하며 전세보증금 반환보증 가입 등 임차보증금 보전을 위한 행정 조치 업무를 소홀히 한 △△직 △급 △△△, △△직 △급 △△△에 대하여 “신분상 △△” 처분 요구합니다.(△△ 2)

이사장(△△△ △△△△△장)에게 직원 관사를 위한 전세계약을 체결하며 전세보증금 반환보증 가입 등 임차보증금 보전 관리에 대한 검토를 소홀히 한 △△직 △급 △△△에 대하여 “신분상 △△” 조치 요구합니다.(△△ 1)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△△△	△△△ 업무 총괄	△△△△△△△△ (現 △△산사무소)	신분상 △△	2025.1.1. ~ 2025.6.30.
2	△△직 △급	△△△	운영관리과 업무총괄	△△△△△△△△	신분상 △△	2025.1.1. ~2025.12.31.
3	△△직 △급	△△△	계약, 숙소관리 등	△△△△△△△△	신분상 △△	2025.1.1. ~ 현재

이사장(△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

